



訴願決定書

案 號： 1120100787
要 旨： 因檢舉事件提起訴願
發文日期： 民國 112 年 09 月 21 日
發文字號： 新北府訴決字第 1121391742 號
相關法條： 訴願法 第 2、77 條
行政訴訟法 第 5 條
化粧品衛生安全管理法 第 19、20 條

全 文：

新北市政府訴願決定書

案號：1120100787 號

訴願人 鄭○宏

上列訴願人因檢舉事件，認本府衛生局對於人民依法申請之案件，應作為而不作為，提起訴願一案，本府依法決定如下：

主 文

訴願**不受理**。

理 由

- 一、按訴願法第 2 條規定：「人民因中央或地方機關對其依法申請之案件，於法定期間內應作為而不作為，認為損害其權利或利益者，亦得提起訴願（第 1 項）。前項期間，法令未規定者，自機關受理申請之日起為 2 個月（第 2 項）。」。所謂「應作為而不作為」，係指行政機關對於人民之申請負有法定作為義務，卻違反此一作為義務而言。是法令如僅係規定行政機關之職權行使，因其並非賦予人民有公法上請求行政機關為行政處分之權利，人民之請求行政機關作成行政處分，性質上僅是促使行政機關發動職權，乃屬建議、舉發之陳情性質，並非屬於「依法申請之案件」（最高行政法院 102 年度裁字第 266 號裁定意旨參照）。另訴願法第 77 條第 8 款規定：「訴願事件有左列各款情形之一者，應為**不受理**之決定：八、對於**非行政處分或其他依法不屬訴願救濟範圍內**之事項提起訴願者。」。
- 二、次按最高行政法院 97 年度裁字第 3391 號裁定：「…按行政訴訟法第 5 條第 1 項所謂之『依法申請』，係指人民依據法令，得向中央或地方機關請求就具體事件，為一定之決定，且中央或地方機關對於該申請負有法定作為義務者而言。…如檢舉人檢舉他人違反之法令，並未賦與檢舉人向國家請求處罰被檢舉人之權利，且該法令賦與主管機關處罰被檢舉人之職權，係在維護公益，檢舉人之私益並未在其保護範圍，檢舉人之檢舉僅是促使主管機關發動職權，主管機關之函覆，係將檢舉調查結果函知檢舉人，未對檢舉人之權利或法律上利益產生影響，不生法律效果，該項檢舉非屬依法申請之案件。主管機關檢舉事項不成立之函覆，僅屬事實通知，並非行政處分，檢舉人不得提起課予義務訴訟。主管機關為獎勵人民檢舉他人違規行為，訂有發給檢舉獎金辦法，檢舉人能否依該檢舉獎金辦法獲得獎金，並非在檢舉違反之法令之保護範圍，檢舉人對主管機關檢舉事項不成立之函覆，不得執該辦法提起課予義務訴訟。…」。
- 三、卷查訴願人於民國（下同）112 年 2 月 9 日依化粧品衛生安全案件檢舉獎勵辦法第 2 條規定向本府衛生局提出檢舉，本府衛生局依化粧品衛生安全管理法第 20 條第 1 項及第 10 條第 1 項之規定，以 112 年 5 月 9 日以新北

府衛食字第 1120833641 號裁處書裁處被檢舉之公司，訴願人主張本府衛生局未依化粧品衛生安全案件檢舉獎勵辦法第 3 條規定為通知，提起本件訴願。

四、經查化粧品衛生安全管理法及化粧品衛生安全案件檢舉獎勵辦法並未賦與檢舉人向國家請求處罰被檢舉人之權利，且該法令賦與主管機關處罰被檢舉人之職權，係在維護公益，檢舉人之私益並未在其保護範圍，檢舉人之檢舉僅是促使主管機關發動職權，因此訴願人於 112 年 2 月 9 日提出之檢舉依前揭最高行政法院 102 年度裁字第 266 號及 97 年度裁字第 3391 號裁定裁定意旨，並非屬於「依法申請之案件」，而化粧品衛生安全案件檢舉獎勵辦法第 3 條規定之通知，僅係將檢舉調查結果通知檢舉人，未對檢舉人之權利或法律上利益產生影響，不生法律效果。又衛生福利部依化粧品衛生安全管理法第 19 條第 2 項訂有化粧品衛生安全案件檢舉獎勵辦法，訴願人能否依該檢舉獎金辦法獲得獎金，並非在檢舉違反之法令之保護範圍。是訴願人依化粧品衛生安全管理法第 19 條第 1 項及化粧品衛生安全案件檢舉獎勵辦法之規定提出之檢舉既非屬依法申請之案件，本府衛生局未將處理情形依化粧品衛生安全案件檢舉獎勵辦法第 3 條規定通知訴願人及未發給訴願人檢舉獎金，自難認有應作為而不作為之情形。是本件非屬依法申請案件，訴願人據以提起本件訴願，自非屬訴願救濟範圍內之事項，依訴願法第 77 條第 8 款規定，不應受理。

五、綜上論結，本件訴願為程序不合，爰依訴願法第 77 條第 8 款規定，決定如主文。

訴願審議委員會主任委員 吳宗憲

委員 陳明燦

委員 陳立夫

委員 蔡進良

委員 劉宗德

委員 景玉鳳

委員 王藹芸

委員 劉定基

委員 李永裕

委員 羅承宗

委員 董鈺琪

委員 林泳玲

如不服本決定，得於決定書送達之次日起 2 個月內向臺北高等行政法院（地址：臺北市士林區福國路 101 號）提起行政訴訟。

中華民國 112 年 9 月 21 日